

RSPE Base

Critérios de análise por benefício · versão 6.9.6 · base jurídica 2026-09-21c

Este documento diz, benefício por benefício, **o que o programa lê no RSPE, que regra aplica, o que presume e o que deixa para o defensor conferir**. Toda regra numérica vem do arquivo *base_juridica.json* (editável e versionado); as fontes jurisprudenciais foram conferidas em 20 e 21/09/2026 (STF, STJ e texto dos decretos).

Premissas gerais. (1) O programa é um **facilitador**: extrai tudo do RSPE, mas mostra na linha só o que decide o benefício; o restante fica na ficha do assistido e na memória de cálculo. (2) **Presunção de hipossuficiência**: em qualquer hipótese o assistido da Defensoria é tratado como incapaz economicamente - multa e reparação do dano nunca bloqueiam um benefício no programa. (3) **Lei da época do fato**: hediondez para frações, frações e prescrição seguem a lei vigente na data do fato, retroagindo só o que for mais benéfico (CF, art. 5º, XL).

Exceção: a vedação dos decretos de indulto/comutação a crime hediondo é aferida na data do decreto, como decide o STJ; a tese defensiva contrária fica registrada. (4) O programa **não afirma erro**: a Auditoria diz que a guia "demanda atenção" e fundamenta. (5) O programa **só calcula indulto/comutação e prescrição**; progressão, livramento e término são os do SEEU. Nos cálculos, a pena é contada como o SEEU conta (ano de 365 dias, mês de 30; prazos pelo calendário - CP, art. 10), partindo da pena cumprida impressa no RSPE.

1. Dados que o programa extrai do RSPE

Bloco do RSPE	O que é lido	Para que serve
Cabeçalho / situação	Nome, nascimento, execução, vara, regime atual, status, data de geração, "(Extinta)" na linha do número, "(Em livramento condicional deferido em ...)"	Identificação; regime na data de referência; estado da execução (extinta, cumprida, livramento, aberto)
Pena	Pena total, cumprida, remanescente, saldo de remidos (remidos - perdidos), término previsto, data-base, previsões do SEEU (progressão, livramento)	Datas de progressão, livramento e término exatamente como impressas; âncora do cálculo de indulto (pena cumprida na data do RSPE)
Crimes (linha a linha)	Lei, artigo, parágrafo/inciso (texto do tipo penal, inclusive "E Multa"), pena imposta, data do fato, denúncia, sentença, trânsito, VGA, resultado morte, reincidência, hediondez e frações que o SEEU aplicou, "Extinto"	Hediondez pela época do fato; frações legais; prescrição por crime; impeditivos de indulto; multa cominada
Incidentes	Tipo, situação (concedido / não concedido / pendente), data da decisão e de referência, complemento (dias remidos, processos alcançados)	Livramento em curso, extinções parciais, remições homologadas, regressões, pedidos já feitos, indulto/comutação registrados
Eventos	Prisões, solturas, evasões, recapturas, interrupções, alterações de regime, com o processo de origem	Períodos de custódia (detração), tempo em liberdade, maior período ininterrupto, custódia provisória de outro processo
Ficha Disciplinar (SIAPEN)	Conduta, períodos de trabalho, atestados (dias trabalhados / remidos), faltas, PADIC, regressões, isolamentos, estudo, autos citados	Comparativo remição atestada x homologada; falta grave nos 12 meses; vínculo com o RSPE pelos autos ou pelo nome

O que não aparece na linha (mas está na ficha): análise inciso por inciso dos decretos e memória de cálculo da prescrição. Frações, data-base, eventos, incidentes e histórico são consultados no próprio RSPE.

2. Progressão de regime

O que é levado em conta

- **Data:** exatamente a previsão impressa pelo SEEU. O programa não recalcula progressão: sem data no RSPE, mostra "Não consta no RSPE" ou "Pena interrompida".
- **Conferência da fração (Auditoria):** a fração que o SEEU aplicou é comparada com a da lei da data do fato, crime a crime (STJ Tema 1354 admite percentuais distintos por condenação). Divergência com efeito para o apenado gera alerta:

Fato	Comum	Comum reinc.	VGA prim.	VGA reinc.	Hediondo prim.	Hediondo reinc.	Hed. c/ morte prim.	Hed. c/ morte reinc.
até 2020-01-22	1/6	1/6	1/6	1/6	2/5	3/5	2/5	3/5
de 2020-01-23 a 2026-03-24	16%	20%	25%	30%	40%	60%	50%	70%
de 2026-03-25 a 2026-05-07	16%	20%	25%	30%	70%	80%	75%	85%
de 2026-05-08 em diante	1/6	20%	25%	30%	70%	80%	75%	85%

- Reincidente **genérico** em hediondo: fração do primário (STJ Temas 1084 e 1196; STF Tema 1169 - 60% só para reincidente específico). Retroage o 16% (mais benéfico que 1/6); o 1/6 é ultra-ativo para reincidente sem VGA (Tema 1354).
- **Hediondez pelo parágrafo:** nos artigos em que a hediondez depende do parágrafo/inciso (roubo § 2º, V, § 2º-A, I, § 2º-B e § 3º; homicídio § 2º; furto § 4º-A; extorsão § 3º etc.), o programa lê o parágrafo impresso no tipo penal do RSPE e decide pela tabela *hediondos.condicional_paragrafos*. Roubo com arma de fogo e furto com explosivo só são hediondos para fatos desde 23/01/2020 (Lei 13.964/2019).
- **Hediondez pela época do fato** (tabela *hediondos.desde*): crime incluído no rol depois do fato não é tratado como hediondo. Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) nunca é hediondo (LEP, art. 112, § 5º; STF PSV 125 e HC 118.533; STJ Tema 600).
- **Data-base:** a do SEEU; regressão ou falta grave reinicia a contagem sobre a pena remanescente (LEP, art. 112, § 6º; STJ Súmula 534 e Tema 709). Unificação por nova condenação não altera a data-base (STJ Temas 1006 e 1165).
- **Alertas:** vermelho vencido, laranja até 30 dias, amarelo até 60, verde até 90; acima de 90 dias a situação fica em branco (nada a fazer ainda). Valem também para livramento e término.
- **Não recomenda** progressão quando a execução está extinta, a pena está cumprida, o apenado está em livramento ou já no aberto (linha em azul/cinza). Livramento com situação incerta no RSPE vai para "A verificar" e para a Auditoria.
- **Falta nos 12 meses:** indícios no RSPE (regressão, perda de remidos, evasão) e, se importada, a Ficha Disciplinar. Não bloqueia o cálculo; sinaliza (LEP, art. 112, §§ 1º e 7º).
- Súmulas 715, 716 e 717 do STF: fração sobre a pena total (não sobre o teto do art. 75); execução provisória e prisão especial não impedem a progressão.

O que fica para conferir

Exame criminológico e atestado de conduta (LEP, art. 112, § 1º), PAD de eventual falta, e o atestado de pena oficial quando a data é estimada.

3. Livramento condicional

- **Cabimento:** pena igual ou superior a 2 anos (CP, art. 83, caput).
- **Fração:** mais de 1/3 (primário em crime doloso e bons antecedentes); mais de 1/2 (reincidente em crime doloso); mais de 2/3 (hediondo, tortura, tráfico, tráfico de pessoas, terrorismo), vedado ao reincidente específico (CP, art. 83, I, II e V; Lei 11.343, art. 44). Prevalece a fração mais gravosa entre os crimes ativos.
- **Vedação:** hediondo com resultado morte, comando de organização criminosa ultraviolenta e feminicídio primário (LEP, art. 112, VI e VIII) para fatos a partir de 25/03/2026 (Lei 15.358/2026); antes, a Lei 13.964/2019 vedava para hediondo com morte primário - o STF (Tema 1319) admite retroagir o 50% sem a vedação.

- **Em livramento:** lido do campo do SEEU "(Em livramento condicional deferido em ...)" ou de incidente concedido não revogado. Regime diferente de livramento, prisão/interrupção posterior ou suspensão geram "Livramento a confirmar" (amarelo) e um ponto na Auditoria.
- **Requisito subjetivo:** bom comportamento em todo o histórico (STJ Tema 1161) e ausência de falta grave nos 12 meses anteriores, contados da data da falta desde que instaurado o PAD (CP, art. 83, III, b; STJ Tema 1195). A falta grave **não** interrompe o prazo do livramento (STJ Súmulas 441 e 535).

Reparação do dano e multa (presunção de hipossuficiência). O art. 83, IV, exige a reparação "salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo". O programa **nunca bloqueia** o livramento por reparação ou multa pendente: presume a impossibilidade econômica do assistido (Tema 931/STJ e art. 12, § 2º, I, dos decretos de indulto, por analogia). Atenção: há julgados do STJ exigindo prova da insuficiência (AgRg no HC 799.167, 5ª T., 23/03/2023) e, isoladamente, o pagamento da multa (AgRg no AgRg no AREsp 2.549.886, 5ª T., 18/02/2025). A petição deve instruir a impossibilidade (assistência pela Defensoria, ausência de bens, remuneração do trabalho prisional).

4. Indulto e comutação (Decretos 11.302/2022, 12.338/2024 e 12.790/2025)

Passo 1 - situação na data do decreto (25/12 de cada ano)

- **Regime na data:** reconstruído pelos incidentes/eventos até 25/12 (não o regime atual). Sem custódia nem regime fixado até a data, o decreto "não se aplica" (não havia pena em cumprimento).
- **Pena cumprida até a data:** parte da pena cumprida que o SEEU imprimiu na data do RSPE (pena total em ano de 365 dias menos os dias até o término impresso) e desconta a custódia real e as remições posteriores a 25/12. Assim o cálculo herda a contagem do SEEU (inclusive deduções que o RSPE não detalha). Sem término impresso, soma os períodos de custódia e as remições.
- **Reincidência:** a marcada no RSPE (S/N); **VGA:** qualquer crime ativo com violência ou grave ameaça; **idade** ≥ 60 anos na data → lapsos pela metade (art. 9º, § 2º, I).

Passo 2 - impeditivos (art. 1º dos Decretos 2024/2025; art. 7º do Decreto 2022)

- Hediondos e equiparados **na data do decreto** (STJ: AgRg no HC 955.700, 1.014.986, 1.076.757 e 1.087.914 - a vedação do art. 1º, I, considera o rol da Lei 8.072/90 vigente em 25/12). Crime que só se tornou hediondo depois do fato (ex.: roubo com lesão grave ou com arma de fogo antes de 23/01/2020) é impeditivo, com a **tese defensiva** de irretroatividade registrada (STF, RHC 267.297 AgR, 2ª T., 16/03/2026). Nas frações de progressão e livramento vale a data do fato.
- Demais impeditivos: tráfico (art. 33 caput/§ 1º, 34 a 37), tortura, terrorismo, organização criminosa, lavagem, crimes sexuais, contra o Estado Democrático, violência contra a mulher, Maria da Penha, entre outros (tabelas *art1_leis*, *art1_cp*, *art1_eca*).
- **Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) não é impeditivo:** STJ Tema 1336 (a vedação do art. 1º, inclusive quanto à multa, não alcança o § 4º) e STF Tema 1400 (RE 1.542.482: constitucional o indulto ao tráfico privilegiado). O Decreto 2022 já o excepcionava expressamente (art. 7º, VI).
- **Violência doméstica / contra a mulher** (art. 1º, XVII, dos Decretos 2024/2025; art. 7º, III, c, do Decreto 2022): o RSPE registra a lesão em violência doméstica como art. 129 do CP, não como Lei 11.340. O programa trata como **impeditivo** quando a vara da condenação é de violência doméstica/contr a a mulher, quando o tipo penal menciona Lei 11.340, mulher ou sexo feminino, ou no art. 129, § 13. No art. 129, §§ 9º a 11, sem esses sinais (a vítima pode ser homem), o indulto e a comutação ficam **"a verificar"** e a Auditoria pede a confirmação.
- **Concurso com crime impeditivo** (art. 7º, parágrafo único, dos Decretos 2024/2025): os crimes não impeditivos podem ser indultados ou comutados depois de cumpridos **2/3 da pena do crime impeditivo**. O programa confere isso na data do decreto: atingido, marca "a verificar" (indulto/comutação dos demais crimes); não atingido, mantém "Vedado" e informa quanto falta.
- Crime extinto no RSPE não conta como impeditivo. Faltas nos 12 meses anteriores ao decreto (art. 6º) são apontadas como aviso, não como bloqueio automático.

Passo 3 - hipóteses do art. 9º (2024 e 2025)

Inciso	Requisito objetivo (primário / reincidente)	Como o programa decide
I	Pena ≤ 8 anos sem VGA; 1/5 / 1/3 cumprido	Possível / não atinge pela pena cumprida até 25/12
II	Pena ≤ 12 anos sem VGA; 1/3 / 1/2	Idem
III	Pena ≤ 4 anos com VGA; 1/3 / 1/2	Idem
IV	15 / 20 anos ininterruptos	Maior período contínuo de custódia (eventos)
V	20 / 25 anos não ininterruptos, liberdade ≤ 2 anos	Soma dos períodos e tempo total solto
VI	10 / 15 anos ininterruptos no semiaberto	Data do semiaberto até 25/12
VII	Regime aberto, PRD ou sursis; 1/6 / 1/5	Regime na data do decreto
VIII	Livramento ou aberto; remanescente ≤ 6 / 4 anos	Regime/LC na data + remanescente na data
IX, X	Programa de egressos (2 anos) / monitoramento no semiaberto há 3 anos (SV 56)	Sempre "a verificar" (dado externo ao RSPE)
XI	Pena ≤ 12 anos; 1/3 / 1/2 em semiaberto/aberto; 5 saídas temporárias ou 12 meses de trabalho externo	Possível se o RSPE registra ≥ 5 saídas; senão "a verificar"
XII, XIII	Pena ≤ 12 anos; estudo por 12/18 meses ou curso concluído (2024: 1/5 · 1/4; 2025: 1/6 · 1/5 no XII)	"A verificar" quando a fração está cumprida (estudo não consta do RSPE)
XIV	Patrimônio sem VGA, bem ≤ 1 salário mínimo, 3 meses cumpridos	"A verificar" (valor do bem não consta do RSPE)
XV	Patrimônio sem VGA com reparação do dano, dispensada nas hipóteses do art. 12, § 2º	POSSÍVEL para todo assistido da Defensoria (art. 12, § 2º, I: incapacidade presumida); em concurso com crime não patrimonial → "a verificar" (indulto parcial)
XVI	Saúde / deficiência (laudo)	Sempre "a verificar"
art. 13 (comutação)	1/5 / 1/4 cumprido → redução de 1/5 (2/3 se § 2º) do cumprido ou do remanescente, o que for maior	Calculado com a pena cumprida até 25/12. Se o indulto do mesmo decreto é possível, a comutação aparece como " Prejudicada · indulto cabível " (art. 13, § 5º: não se aplica a quem preenche os requisitos do indulto; prevalece o mais benéfico). Por isso é normal ver indulto possível e comutação sem fração atingida: o inciso VIII, por exemplo, não exige fração cumprida.

Multa (art. 12). A multa é indultável e não é óbice ao indulto; a incapacidade econômica é **presumida** para quem é assistido pela Defensoria Pública (Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 12, § 2º, I). Por isso o programa marca o inciso XV como possível e nunca condiciona indulto ou comutação ao pagamento da multa. Registrar na petição o art. 12, § 2º, I, e o Tema 1336/STJ (multa do tráfico privilegiado também indultável).

Decreto 11.302/2022

- Art. 5º: crime cuja pena máxima em abstrato não supera 5 anos, cada infração considerada individualmente (a pena máxima é lida do tipo penal impresso no RSPE ou da tabela *pena_maxima_abstrata*); tráfico privilegiado: máximo de 15 anos com a redução mínima de 1/6.
- Art. 4º: maiores de 70 anos com 1/3 cumprido; art. 1º: hipóteses de saúde (a verificar). Art. 7º: exclusões (hediondos, VGA, leis especiais, art. 33 caput/§ 1º - exceto § 4º). Art. 8º: não alcança PRD, multa e sursis. Art. 9º: cabe mesmo sem trânsito em julgado ou guia. STF ADI 7.330 e RE 1.450.100: conferir a situação atual do decreto no caso concreto.

Cores da aba

Vermelho = crime impeditivo em todos os decretos; verde = requisito objetivo atingido em algum decreto; amarelo = a verificar; cinza = não atinge/não se aplica; azul = execução extinta. A Auditoria alerta quando o indulto é possível e não há incidente no RSPE.

5. Prescrição (por crime, art. 119 do CP)

Pena aplicada (art. 109)	Prazo
maior que 12 anos	20 anos (inc. I)
maior que 8 anos	16 anos (inc. II)
maior que 4 anos	12 anos (inc. III)
maior que 2 anos	8 anos (inc. IV)
de 1 a 2 anos	4 anos (inc. V)
menor que 1 ano	3 anos (inc. VI)

- **Pretensão punitiva retroativa/intercorrente:** prazo pela pena aplicada (art. 110, § 1º), entre denúncia, sentença e trânsito; termo nunca anterior à denúncia para fatos a partir de 05/05/2010 (Lei 12.234/2010). Acórdão confirmatório interrompe (STF HC 176.473).
- **Pretensão executória:** prazo pela pena aplicada + 1/3 se reincidente (art. 110, caput); termo inicial no trânsito em julgado para a acusação (art. 112, I) - para trânsitos posteriores a 2020-11-12, no trânsito para ambas as partes (STF Tema 788, modulação); interrompe-se pelo início/continuação do cumprimento (art. 117, V) e pela reincidência.
- **Art. 113:** evasão ou interrupção → prazo pela pena **restante**, considerando só o cumprimento posterior ao termo inicial. Custódia provisória em **outro** processo (flagrante, preventiva, temporária) não interrompe a PPE, mas é registrada na memória de cálculo para eventual detração (CP, art. 42).
- **Art. 115:** prazo pela metade se menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na sentença; a exceção da Lei 15.160/2025 (violência sexual contra a mulher) só para fatos a partir de 2025-07-04.
- **Detração ≥ pena:** se a custódia provisória do próprio processo já iguala ou supera a pena, a linha diz "Pena cumprida por detração" e a aba Extinção aponta a hipótese (CP, art. 42; LEP, art. 66, II).
- Crimes extintos no RSPE não são calculados; a linha mostra "Extinta · motivo em data". A memória de cálculo de cada crime está na ficha e na linha expansível.

6. Extinção da pena / punibilidade

- **Já extinta no RSPE** (azul): "(Extinta)" na linha do número, incidente de EXTIÇÃO sem processo (alcança a execução) ou todos os crimes extintos. Incidentes de extinção com processos indicados extinguem só aqueles crimes, que saem das somas, frações e prescrição.
- **Extinção cabível** (vermelho): pena integralmente cumprida (cumprida ≥ total) ou término já alcançado; livramento com período de prova expirado sem revogação (CP, arts. 82 e 90); prescrição executória ou punitiva aparente; detração ≥ pena; indulto possível (CP, art. 107, II e IV).

Multa pendente não obsta a extinção. STJ Tema 931 (revisão de 28/02/2024): "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento". STF ADI 7.032 (25/03/2024): a impossibilidade pode ser reconhecida pelo juízo da execução a partir dos elementos dos autos. Divergência a antecipar: REsp 2.055.935 (5ª T., 09/2025) exigiu prova concreta. Quando o tipo penal traz "E Multa", a ficha e a Auditoria registram a presunção (art. 51 do CP).

- Livramento com situação incerta (amarelo): confere-se revogação/suspensão e fim do período de prova antes de pedir a extinção.

7. Ficha disciplinar e remição

- **Remição:** 1 dia a cada 3 trabalhados e 1 a cada 12 horas de estudo (LEP, art. 126); trabalho externo também remite (STJ Súmula 562). O comparativo aloca cronologicamente os atestados contra as homologações do RSPE e aponta o saldo **a atestar / a homologar**.
- **Falta grave:** perda de até 1/3 dos dias remidos, contados da data da falta (LEP, art. 127; STF RE 638.239 - Lei 12.433/2011 retroativa); reinício da progressão sobre o remanescente (Súmula 534); sem efeito sobre livramento, indulto e comutação (Súmula 535), mas o art. 83, III, b, e o art. 6º dos decretos exigem 12 meses sem falta grave (contados do fato, com PAD instaurado - Tema 1195).

- Faltas arquivadas ou não homologadas não são tratadas como falta grave; a Auditoria aponta quando uma falta arquivada ainda estiver produzindo efeito no RSPE.

8. Auditoria - "Guia demanda atenção"

Nível	Quando	Exemplos
Alerta	Divergência com efeito concreto para o apenado	Fração diferente da legal; hediondez aplicada a fato anterior à lei; soma das penas ≠ total; marco vencido sem decisão; prescrição aparente; indulto possível sem incidente; remição atestada não homologada; execução extinta por incidente; guia sem pena calculada
Verificar	Pode ter efeito, mas depende de dado que o RSPE não traz	Livramento com situação incerta; perda de remidos (PAD?); falta nos 12 meses; pena cumprida sem evento de prisão; PPE em curso próxima do prazo
Info	Sem efeito prático imediato (oculto por padrão)	Hediondez que depende do parágrafo; artigo/fato/trânsito ausentes; regressão registrada; multa cominada (hipossuficiência presumida); crime patrimonial sem VGA (reparação presumida impossível); indulto "a verificar"
OK	Conferido sem ressalva	Soma das penas confere; fração conforme a lei

Cada ponto pode ser **baixado** com observação; a baixa fica gravada na base e o item sai da contagem sem ser apagado.

9. Jurisprudência e normas na base jurídica

Relação do bloco *jurisprudencia* de base_juridica.json (versão 2026-09-21c). Cada entrada traz tema, fonte, tese e onde o programa a aplica.

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Prescrição executória - termo inicial	STF, ARE 848.107 (Tema 788), Pleno, j. 03/07/2023	O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes.
Acórdão confirmatório interrompe a prescrição	STF, HC 176.473, Pleno, j. 27/04/2020	O acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença.
Progressão - reincidente genérico hediondo	STJ, REsp 1.910.240 e 1.918.338 (Tema 1084), j. 26/05/2021	Retroatividade do patamar de 40% (art. 112, V) a reincidentes não específicos em hediondo sem morte.
Progressão - reincidente genérico hediondo com morte	STJ, REsp 2.016.358 (Tema 1196), j. 22/05/2024	Lacuna: aplica-se 50% ao reincidente genérico em hediondo com resultado morte.
Progressão - 60% so para reincidente específico	STF, ARE 1.327.963 (Tema 1169), j. 16/09/2021	O percentual de 60% não se aplica a reincidentes não específicos.
Progressão - percentuais distintos por condenação	STJ, Tema 1354	Percentuais distintos para cada condenação na mesma execução; retroatividade do mais benéfico e ultratividade do anterior.
Progressão - hediondo com morte e livramento	STF, RE 1.464.013 (Tema 1319), j. 06/09/2024	Retroatividade do art. 112, VI, a (50%) sem a vedação ao livramento condicional e a saída temporária.
Sumula 146 STF	STF, Sumula 146	A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.
Sumula 150 STF	STF, Sumula 150	Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
Data-base - unificação de penas	STJ, REsp 1.753.509 e 1.753.512 (Tema 1006), 3ª Seção, j. 18/12/2018	A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.
Data-base - termo inicial da nova progressão	STJ, REsp 1.973.589 e outros (Tema 1165), 3ª Seção, j. 14/08/2024	A decisão que defere a progressão é declaratória: o termo inicial para a nova progressão é a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, não a data da decisão.
Extinção - multa inadimplida e hipossuficiência	STJ, REsp 2.024.901 e 2.090.454 (Tema 931, revisão), 3ª Seção, j. 28/02/2024, DJe 01/03/2024	O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. Aplicação: Aba Extinção: multa pendente não impede pedido de extinção; o programa presume a hipossuficiência do assistido da Defensoria.
Extinção - multa e ADI 7.032	STF, ADI 7.032, Pleno, j. 25/03/2024	Constitucionalidade do art. 51 do CP: a multa mantém natureza penal e sua pendência obsta a extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento, que o juízo da execução pode reconhecer a partir dos elementos dos autos. Aplicação: Fundamento complementar ao Tema 931: a impossibilidade econômica pode ser reconhecida pelos elementos dos autos (assistência pela Defensoria, ausência de bens, trabalho prisional).
Extinção - multa: divergência a registrar	STJ, REsp 2.055.935 (5ª Turma), j. 09/2025	Julgado isolado exigiu comprovação concreta da hipossuficiência, considerando insuficiente a presunção decorrente da mera assistência pela Defensoria. Aplicação: Risco a antecipar na petição: instruir com elementos (declaração de hipossuficiência, ausência de bens, remuneração do trabalho prisional).

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Indulto - multa: incapacidade econômica presumida (Defensoria)	Decreto 12.338/2024, art. 12, § 2º, I; Decreto 12.790/2025, art. 12, § 2º, I	Para o indulto da pena de multa, a incapacidade econômica de quitá-la é presumida quando a pessoa é assistida pela Defensoria Pública. Aplicação: Aba Indulto: multa não é óbice e é indultável; o inciso XV do art. 9º dispensa a reparação do dano nas hipóteses do art. 12, § 2º (presunção para assistidos da Defensoria).
Indulto - inciso XV sem reparação do dano	Decreto 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º	Indulto a condenados por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça que tenham reparado o dano, 'excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º. Aplicação: Assistido da Defensoria com crime patrimonial sem VGA em cumprimento em 25/12: XV marcado como POSSÍVEL (presunção de hipossuficiência), com nota para confirmar a inexistência de reparação exigível.
Indulto - tráfico privilegiado	STJ, REsp 2.125.150 e outros (Tema 1336), 3ª Seção, 2025	A vedação do indulto ao tráfico (art. 33, caput e § 1º, da Lei 11.343/06) inclusive quanto à multa não alcança o tráfico privilegiado (§ 4º). Aplicação: Aba Indulto: art. 33, § 4º não é impeditivo do art. 1º.
Indulto - tráfico privilegiado (STF)	STF, RE 1.542.482 (Tema 1400), Pleno, 2025	É constitucional a concessão de indulto natalino ao condenado por tráfico privilegiado. Aplicação: Reforça o Tema 1336.
Tráfico privilegiado não é hediondo	STF, PSV 125 (súmula vinculante aprovada em 26/09/2025); STF, HC 118.533, Pleno, j. 23/06/2016; STJ, Tema 600 (Súmula 512 cancelada)	O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) não tem natureza hedionda. Aplicação: Progressão, livramento, indulto e comutação: art. 33, § 4º tratado como crime comum (LEP art. 112, § 5º).
Livramento - requisito subjetivo	STJ, REsp 1.970.217 e outros (Tema 1161), 3ª Seção, j. 2023	Para o livramento condicional, o bom comportamento (art. 83, III, a) é aferido em todo o histórico da execução, e a ausência de falta grave (alínea b) nos 12 meses anteriores. Aplicação: Aba Livramento: faltas graves fora dos 12 meses não bloqueiam o requisito objetivo, mas são exibidas como alerta subjetivo.
Livramento - 12 meses sem falta grave	STJ, REsp 2.046.020 e outros (Tema 1195), 3ª Seção, j. 2024	O prazo de 12 meses do art. 83, III, b, do CP conta-se da data da falta (não ocorrência da falta), desde que instaurado o procedimento disciplinar. Aplicação: Contagem da falta grave para livramento: data do fato.
Falta grave - interrupção só da progressão	STJ, Súmulas 534 e 535	A falta grave interrompe o prazo para a progressão (Súmula 534) e não interrompe os prazos para livramento condicional, indulto e comutação (Súmula 535). Aplicação: Data-base da progressão reinicia na falta (LEP art. 112, § 6º, sobre a pena remanescente); livramento e indulto não são reiniciados.
Falta grave - fuga sem reinício da pena	STJ, Súmula 441; STJ, REsp 1.364.192 (Tema 709), 3ª Seção, j. 12/11/2014	A falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional (Súmula 441). A prática de falta grave interrompe a contagem para a progressão, reiniciando-se a partir da pena remanescente (Tema 709). Aplicação: Reinício da contagem da progressão sobre a pena remanescente.
Falta grave - perda de dias remidos	LEP, art. 127 (Lei 12.433/2011); STF, RE 638.239, Pleno, j. 22/09/2011 (cancelamento da SV 9)	Em caso de falta grave o juiz pode revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem da data da infração; a Lei 12.433/2011 retroage por ser mais benéfica. Aplicação: Ficha disciplinar: alerta quando a perda de dias remidos superar 1/3 do saldo existente na data da falta.
Remição - trabalho extramuros	STJ, Súmula 562	É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Aplicação: Ficha disciplinar: períodos de trabalho externo geram remição (1 dia a cada 3 trabalhados - LEP art. 126, § 1º, II).

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Livramento - reparação do dano (art. 83, IV)	CP, art. 83, IV; STJ, AgRg no HC 799.167, 5ª Turma, j. 23/03/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.549.886, 5ª Turma, j. 18/02/2025	A reparação do dano é requisito do livramento 'salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo'. Há julgados do STJ exigindo comprovação da insuficiência financeira e, isoladamente, o pagamento da multa. Aplicação: O programa não bloqueia o livramento por reparação do dano ou multa: presume-se a hipossuficiência do assistido (Tema 931 e art. 12, § 2º, I, dos decretos, por analogia) e a petição deve instruir a impossibilidade.
Unificação e limite de 40 anos	STF, Súmula 715	A pena unificada para atender ao limite do art. 75 do CP não é considerada para a concessão de outros benefícios. Aplicação: Frações de progressão/livramento calculadas sobre a pena total, não sobre o teto do art. 75.
Progressão antes do trânsito em julgado	STF, Súmulas 716 e 717	Admite-se a progressão de regime ou a aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado; a prisão especial não impede a progressão. Aplicação: Execução provisória: os marcos são calculados mesmo sem trânsito em julgado registrado (auditoria apenas informa a ausência).
Detração - custódia em outro processo	CP, art. 42; STJ, Súmula 715 (por analogia); jurisprudência dominante	A custódia provisória em outro processo, por fato anterior, pode ser detraída; a custódia por fato posterior não. Aplicação: Prescrição executória: custódia provisória de outro processo não interrompe a PPE; regra da detração registrada como alerta de auditoria.
Indulto/comutação - hediondez aferida na data do decreto	STJ, AgRg no HC 955.700 (5ª T., 26/02/2025); AgRg no HC 1.014.986 (5ª T., 19/08/2025); AgRg no HC 1.087.914/SP (6ª T., 11/06/2026); AgRg no HC 1.076.757 (5ª T., 15/06/2026). Em sentido contrário: STF, RHC 267.297 AgR (2ª T., 16/03/2026) e RE 1.572.734 (dec. mon., 10/10/2025)	Para a vedação do art. 1º, I, dos decretos (crime hediondo), a natureza do delito é aferida na data do decreto: roubo com arma de fogo ou com lesão grave praticado antes da Lei 13.964/2019 é impeditivo. O STF (2ª Turma) já concedeu a ordem de ofício por irretroatividade da hediondez superveniente. Aplicação: Indulto/comutação: impeditivo pela data do decreto, com a tese defensiva registrada. Progressão/livramento: frações pela data do fato (lei penal).

Normas

CP arts. 42, 51, 63, 64, 75, 83 a 90, 107 a 119; LEP arts. 66, 81-A, 81-B, 109, 111, 112, 126, 127, 131; Lei 8.072/90 (rol com datas de inclusão); Lei 11.343/06 arts. 33, § 4º, e 44; Lei 12.234/2010; Lei 12.433/2011; Lei 13.964/2019; Lei 15.160/2025; Lei 15.358/2026; Lei 15.402/2026; Decretos 11.302/2022, 11.846/2023, 12.338/2024 e 12.790/2025; Súmula Vinculante 56.

Limites. O programa não substitui o atestado de pena nem a leitura dos autos: trabalha com o que o SEEU imprimiu. Dados que o RSPE não traz (estudo, saídas, programa de egressos, saúde, valor do bem, PAD) ficam sempre como "a verificar". A presunção de hipossuficiência é uma escolha institucional da Defensoria e deve ser instruída na petição, porque parte da jurisprudência do STJ ainda exige prova.